

△△△△△△ 상임감사

주의(2), 통보

제 목 행위허가(협의) 업무처리 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 「△△△△△ 축조신고에 따른 관련법 검토 의뢰(△△△ △△△ 817)」(△△△△△△-5139, 2023.11.1.), 「△△△△△축조신고에 따른 자연공원법 재협의 요청(△△△ △△△ 66-3)」(△△△△△△-37, 2024.1.2.), 요청 건에 대하여 「자연공원법」 제23조(행위허가) 제3항의 기준을 검토하여 허가(협의)하였다.

[표 1] 행위허가(협의) 신청 및 허가 현황

년도	용도지구	건명	용도		첨부서류	허가(협의)	축조신고 알림	비고
			협의문서	신청서				
2023	공원자연 환경지구	△△△△△ 축조 신고에 따른 관련법 검토 의뢰(△△△ △△△ 817)	△△ (△△△△△)	△△△△△ (△△)	- △△△△△ 축조신고서 - 평면도 - 토지사용 승낙서 등	△△△△△	△△△△△ (△△)	△급 △△△
2024	공원마을 지구	△△△△△ 축조 신고에 따른 자연 공원법 재협의 요청 (△△△ △△△ 66-3)	△△	△△	- △△△△△ 축조신고서 - 평면도 - 토지사용 승낙서 등	△△△△△	△△	△급 △△△

2. 관계법령 및 판단기준

「자연공원법」 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라

공원구역에서 공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시
공원관리청의 허가(협의)를 받아야 한다.

동법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따르면, 동법 제23조제1항의 규정에
의하여 행위의 허가를 받고자 하는 자는 허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함
한다)에 점용 또는 사업계획서(동법 제23조제3항의 규정에 의한 공원위원회의 심의를
거치는 사항에 한한다), 위치도·지적·임야도 및 평면도, 토지사용승낙서(동법 제23조
제1항제1호 내지 제3호·제9호 및 이 영 제20조 각호의 1에 해당하는 행위로서 신청인
소유의 토지가 아닌 경우에 한한다)를 첨부하여 공원관리청에 제출하여야 한다.

「자연공원법 시행령」 개정으로 2021. 7. 1.부터 자연공원 공원자연환경지구 내
‘△△’ 설치가 가능함에 따라 이와 관련된 행위허가 업무는 「자연공원 공원자연환경
지구 내 △△설치 기준」(환경부 고시 제2021-125호, 2021. 7. 1. 시행) 및 「자연공원
공원자연 환경지구 내 △△설치 업무지침」(환경부 자연공원과-517호, 2021. 7. 23.)에
따라 처리하여야 한다.

허가담당자는 행위협의를 접수되면 시행령 제40조제1항에 따라 소관행정청이 송부한
신청서의 사본을 확인하고, 구비 서류 미비 시에는 보완을 요청하여야 하며, 자연
공원법 제23조제2항에 따라 용도지구에서 허용되는 행위의 기준에 적합한지의 여부를
확인하여 허가여부를 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 자연공원법 시행령
제17조(행위허가 신청 등)에 따라 제출받은 구비 서류를 검토하고 미비 시에는 보완을
요청하여야 하며, 행위허가 신청사항에 적합하게 허가 여부를 결정하여야 한다.

그러나, △△△△△△△△△△ 행위허가 담당자는 「△△△△△ 축조신고

변경에 따른 관련법 검토 의뢰」(△△△△△△-5008, 2022.10.30.), 「△△△△△△ 축조신고에 따른 자연공원법 재협의 요청(△△△ △△△ 66-3)」(△△△△△△-37, 2024.1.2.) 요청 건을 처리하며, [표1]과 같이 △△ 용도로 신청서류가 제출되었음에도, 농업경영체 등록 확인서 등 △△ 관련 구비 서류 검토 및 미비사항에 대한 보완을 요청하지 않고 농업용 창고로 협의 회신한 사실을 확인하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△△)에게 「자연공원 공원자연 환경지구 내 △△ 설치 업무지침」에 따라 행위허가[협의] 업무처리를 소홀히 한 △△△ △급 △△△, △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 처분을 요구합니다.(주의2)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)